

1522287-09.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2268047/2022 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 27782761 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2268047 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE FRANCISCO DE PAULA

Vítima:

CARLOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, 1º andar - sala 425/426, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 11 2868 - 7154, São Paulo-SP - E-mail: sp26cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1522287-09.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2268047/2022 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 27782761 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2268047 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE FRANCISCO DE PAULA

Vítima:

CARLOS ALBERTO GAVA e outro

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

15/12/2022

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

No dia 15 de dezembro de 2022 às 16h03min, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela OMS, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de garantir celeridade processual e ante anuência das partes, instaurou-se audiência remota, via aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. MARCOS VIEIRA DE MORAIS, comigo assistente

judiciário ao final nomeado, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento nestes autos. No mais, consigno que as partes e demais participantes foram cientificados que não estão autorizados a usar os dados de imagem e som captados nesta audiência, salvo em caso de utilidade nos próprios autos do processo, nos termos do art. 367, parágrafos 5 e 6 do Código de Processo Penal.

Presenças/Ausências

Presente(s):

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). CRISTIANE YOKO SHIDA

Réu: ANDRÉ FRANCISCO DE PAULA (Réu preso)

Defensor(a) Público(a): Dr(a). CAROLINA LEITE LOPEZ DE LEON

Vítima: CARLOS ALBERTO GAVA

Testemunha/A: ANDREIA DE SOUSA NASARIO

Testemunha/A: LUCAS XISTO BOCUTTI

Ausente(s):

Testemunha/A: CAIO AUGUSTO PAIVA DUARTE

Instrução

Preliminarmente, pelo MM. Juiz foi dito que: Tendo em vista que se trata de processo-crime de réu preso, entendo que a ausência de algemas trará risco principalmente aos funcionários da unidade penitenciária, sobretudo àqueles incumbidos das tratativas que envolvem as videoconferências, que perambulam entre presos constantemente, sem qualquer divisa física entre servidores e custodiados. Outrossim, cumpre assinalar que se houve a manutenção das algemas pelos funcionários e direção técnica daquele prédio carcerário, é porque há juízo de confiabilidade quanto a sua imprescindibilidade no caso. Portanto, a ausência de tais adereços mostra-se temerária e o seu uso se revela essencial à ordem dos trabalhos, mesmo que exercidos de forma telemática. Dessa forma, para garantir a integridade física daqueles presentes na sala de apresentação dos presos, determino que o réu permaneça algemado. Nada mais.

Preliminarmente, o réu foi citado, tendo ciência do teor da denúncia. Desejou a nomeação dos Defensores Públicos em seu favor.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Considerando a manifestação do acusado, NOMEIO para a sua defesa os Defensores Públicos atuantes nesta vara. Anote-se.

Pela Dra. Defensora Pública foi dito que: MM. Juiz, o acusado é inocente, o que será provado no decorrer da instrução probatória. Outrossim, arrola as mesmas testemunhas da acusação, pugnando por eventual acréscimo ou substituição do rol.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Não foram suscitadas matérias preliminares ou prejudiciais de mérito, nem antecipadas teses defensivas. No mais, não estão presentes quaisquer hipóteses que autorizem a absolvição sumária, previstas no art. 397 e seus incisos do Código de Processo Penal. Necessária, portanto, a instrução probatória, a fim de apurar a autoria, a conduta, a culpabilidade e a responsabilidade penal do acusado ante os fatos delituosos descritos na denúncia, cujo recebimento anterior ora ratifico.

Iniciados os trabalhos, foram ouvidas o ofendido Carlos e a policial militar Andreia e, após, ao ser realizado o interrogatório do réu, este declinou que exerceria o direito constitucional de permanecer em silêncio.

As partes desistiram da oitiva das demais testemunhas, o que foi homologado pelo MM. Juiz de Direito.

As partes nada requereram na fase processual prevista no art. 402, do Código de

Processo Penal.

Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, bem como dada como superada a fase do art. 402 do CPP, declaro encerrada a instrução, passando aos debates orais.

Debates

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito que: MM. Juiz, o réu ANDRE FRANCISCO DE PAULA está sendo processado pela Justiça Pública como incurso no art. 155, §4º, inciso II (escalada) c.c. art. 14, inciso II e no art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, e no dia 30 de setembro de 2022, na Rua Major Freire, 434, nesta Capital, ANDRÉ FRANCISCO DE PAULA, qualificado as fls. 14, tentou subtrair para si, mediante escalada, cabos e fios pertencentes à Carlos Alberto Gava, sendo certo que o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade. Ainda, porque após os fatos acima, mas ainda no dia 30 de setembro de 2022, na Rua Major Freire, 434, nesta Capital, ANDRE FRANCISCO DE PAULA, qualificado as fls. 14, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. A denúncia foi recebida e o réu citado, apresentou defesa escrita. Finda a instrução criminal a responsabilidade penal do réu não ficou devidamente provada. Isso porque, a vítima foi enfática em juízo, dizendo que a casa estava vazia, desocupada e desprovida de fios pois outros furtadores já tinham ali estado. A policial militar Andréia, ouvida em juízo, disse que foi informado pelo copom sobre furto em andamento. No local, o solicitante falou que pelas câmeras avistou um indivíduo adentrar na casa vizinha. Acessaram a área externa e chamaram pelo furtador que pulou a janela e saiu para fora. Questionado, confessou que ali estava para furtar fios. No bolso foi localizado um alicate. Ele se identificou com um nome e posteriormente no distrito policial é que foi descoberta a sua real identidade. Ele era foragido salvo engano. Não conseguiram acessar o interior da casa para verificar se já tinham fios cortados ou não. Ele parecia ser morador de rua. O proprietário compareceu posteriormente no distrito policial. A vítima Carlos, ouvida em juízo, disse que depois que saiu do DP, foi até a casa para aguardar o pessoal da perícia. O réu quando invadiu a casa nada encontrou, passou por um vitrô estreito. Não tinha nenhum objeto de valor sequer fios. Ele não destruiu nada para entrar na casa. Nem porta ele estourou. Ele estava só com alicate. Não tinha nada pois outros ladrões já tinham levado. É de se reconhecer, assim o crime impossível. A casa estava desocupada, o que impede igualmente o reconhecimento da invasão de domicílio. Por fim, quanto à falsa identidade, considerando-se que só ocorreu em razão de crime inexistente anterior-, é de se reconhecer igualmente a absolvição. Diante desse quadro, requer o MP a absolvição como medida de Justiça;

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) Público(a) foi dito que: MM. Juiz, reitero a manifestação ministerial.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Vistos. ANDRÉ FRANCISCO DE PAULA, qualificado à pág. 14, viu-se denunciado como incurso no art. 155, §4º, inciso II (escalada) c.c. art. 14, inciso II e no art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque, no dia 30 de setembro de 2022, na Rua Major Freire, 434, nesta Capital, tentou subtrair para si, mediante escalada, cabos e fios pertencentes à Carlos Alberto Gava, sendo certo que o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade. 2) Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, após os fatos acima, mas ainda no dia 30 de setembro de 2022, na Rua Major Freire, 434, nesta Capital, ANDRE FRANCISCO DE PAULA, qualificado as fls. 14, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. Segundo restou apurado, valendo-se de esforço físico considerável, ANDRÉ escalou o muro do imóvel existente no local dos fatos, uma casa desocupada e disponível para locação. Em seguida, ANDRÉ pulou uma janela e acessou o interior da residência, enquanto portava um alicate, já certo de que praticaria furto de fios e cabos. Todavia, a testemunha

Caio Augusto Paiva Duarte, domiciliado na rua dos fatos, presenciou o crime através de uma câmera de monitoramento e acionou a Polícia Militar. Os agentes compareceram no local e ingressaram no imóvel, onde presenciaram a janela aberta e passaram a chamar pelo autor. ANDRÉ atendeu ao chamado e saiu da residência, pulando novamente aquela janela, fato que obstou a consumação do furto. Em revista pessoal, os militares encontraram o alicate utilizado na empreitada. Na ocasião, ANDRÉ atribuiu-se falsa identidade, vez que informou aos policiais que se chamava "Felipe Gomes de Paula", a fim de obter vantagem consistente em manter a sua real identidade preservada para não ter o ilícito que praticou anotado em sua ficha criminal, assim como, para que seu passado criminal não fosse descoberto, como indivíduo procurado. Quanto aos fatos, admitiu que entrou no local para "roubar raios". O denunciado foi conduzido ao Distrito Policial, onde foi realizado procedimento de legitimação (fls. 15) e descoberta sua real identidade. Formalmente interrogado, ANDRÉ silenciou (fls. 14). Recebida a denúncia, o réu foi citado, advindo sua resposta à acusação pela Defensoria Pública. Ausentes as teses de absolvição sumária, confirmou-se audiência de instrução e julgamento na modalidade virtual, previamente agendada. Durante a instrução, foram ouvidos o ofendido e a testemunha policial Andreia e, após desistência homologada das demais oitivas, foi realizado o interrogatório do réu, ocasião em que ele exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. Superada a fase processual prevista no art. 402 do Código de Processo Penal e declarada encerrada a instrução probatória, sobrevieram debates orais. O Ministério Público requereu a improcedência da ação penal. A Defensoria Pública acompanhou o Parquet no mérito. Esta é a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A ação penal é improcedente. Quanto à prova produzida nesta data. A policial militar Andreia de Sousa Nasario, ouvida em juízo, relatou que se recorda da ocorrência. Foi uma ocorrência informada através do COPOM, que era sobre uma ocorrência de furto a residência em andamento. Com apoio de duas viaturas, foi feito contato com o solicitante, que disse que visualizou um indivíduo adentrando uma residência vizinha e que ainda estava ali. Acessaram a área externa, que é um corredor, foi chamado o indivíduo que, pulou a janela e se apresentou. O acusado disse que entrou para roubar fios. Em um dos bolsos dele foi localizado um alicate e ele se identificou com um nome diverso e, posteriormente, no DP, foi descoberto que ele havia se identificado falsamente como outro. Ele estava como procurado, salvo melhor memória. Não conseguiram acessar o interior da residência. Com ele, só foi localizado o alicate. Reconhece o acusado. Ele estava com cara de pessoa em situação de rua. Ele informou que pulou um muro para acessar o imóvel. Era uma residência, estava vazio o imóvel. Ele estava no interior da residência, posteriormente, quando acessaram o corredor, ele saiu da residência. Por outro lado, o ofendido Carlos Alberto Gava, ouvido em juízo, relatou que foi no imóvel depois do furto, depois de ter ido à delegacia. O imóvel já não tinha mais fio. O acusado não deve ter encontrado nada, pois o imóvel estava vazio. Não havia nenhum objeto de valor na casa. Ele não destruiu nada para entrar na casa, exceto uma grade que ele quebrou, para poder entrar na casa. Soube da história quando foi na delegacia. Não tinha nada de valor, não tinha nem porta. Como se vê, da prova dos autos, tem-se que não havia qualquer bem econômico guarneecendo aquele imóvel, conforme explicação minuciosa dada pelo seu proprietário. Nestes termos, infere-se que não havia qualquer objeto de valor econômico apto a ser subtraído daquele local e, portanto, o ingresso do acusado àquela residência não teria o condão de causar ofensa ao patrimônio da vítima, o que impossibilitaria a consumação do delito, mormente a impossibilidade completa de ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal. É dizer: resta cristalina a caracterização do crime impossível quanto ao furto apurado nestes autos, por absoluta impropriedade do objeto, vez que, requer-se, nos delitos patrimoniais, a existência de res com algum valor econômico, situação que não se verifica no caso em comento. Nesse sentido, precedente da E. Corte Superior: HABEAS CORPUS. FURTO E ESTELIONATO (ARTIGOS 155 E 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SUBTRAÇÃO DE FOLHAS DE CHEQUE EM BRANCO, CARTÕES BANCÁRIOS E DOCUMENTOS PESSOAIS DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE EXPRESSÃO ECONÔMICA. ATIPICIDADE DA CONDUITA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. A

tese referente à absolvição do paciente quanto ao delito de furto, ante a apontada atipicidade da conduta, não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, o que impediria a sua apreciação diretamente por esta Corte Superior de Justiça, por caracterizar atuação em indevida supressão de instância. 2. Contudo, embora não exista manifestação prévia do Tribunal a quo a respeito do tema, diante da ocorrência de flagrante ilegalidade é possível a concessão da ordem de ofício. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, folhas de cheque e cartões bancários não podem ser objeto material do crime de receptação, uma vez que desprovidos de valor econômico, indispensável à caracterização do delito contra o patrimônio, entendimento também aplicável ao crime de furto, destinado à tutela do mesmo bem jurídico. Precedentes. 4. In casu, a conduta atribuída ao paciente consistiu na subtração de uma carteira, na qual continham, além de documentos de identificação diversos, um talão de cheque e cartões de crédito e de movimentação de conta-corrente, objetos que não trazem em si qualquer valoração econômica, não havendo ofensa, portanto, ao bem jurídico tutelado pela norma penal invocada. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. REGIME INICIALMENTE FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE. PENA FIXADA DEFINITIVAMENTE EM PATAMAR INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. IMPOSIÇÃO DO MODO FECHADO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. Tendo a pena sido fixada definitivamente em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, sendo o paciente reincidente e presente circunstância judicial desfavorável, correto o regime fechado para o início do cumprimento da sanção reclusiva, pois é o que se mostrava mais adequado no caso concreto. 2. Somente quando favoráveis as circunstâncias judiciais é que há a possibilidade de fixação de regime menos gravoso ao reincidente com pena inferior a 4 (quatro) anos. Exegese dos §§ 2º e 3º do artigo 33 do Código Penal e do Enunciado Sumular 269 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem. Writ concedido de ofício apenas para absolver o paciente do delito de furto, em razão da atipicidade da conduta praticada. (HC n. 118.873/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/3/2011, DJe de 25/4/2011.). Ainda nesse sentido: HC 110.587/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2008, DJe 02/02/2009. Outrossim, com relação ao crime falsa identidade (artigo 307 do Código Penal), também de rigor absolver o acusado do crime de falsa identidade. Muito embora o conjunto probatório produzido nos autos demonstre que o acusado se identificou com nome falso, quando da abordagem, é certo que na delegacia foi prontamente identificado em razão da pronta legitimação, tornando sua conduta absolutamente ineficaz. Sobre o tema, já se decidiu que “a mentira sobre a real identidade da pessoa presa em flagrante não configura o crime do art. 307 do CP, porquanto a pronta legitimação pelo método datiloscópico demonstra ter sido a conduta absolutamente ineficaz (TJSP, Ap. 993.07.071868-4, j. 18.2.2009). No mesmo sentido: “TJSP: Declaração inverídica durante a lavratura do flagrante por porte ilegal de arma, com o fim de ocultar ser fugitivo da Justiça. Descoberta a falsidade e correta identificação pela autoridade policial imediatamente depois. Fato que não causou qualquer repercussão em favor da acusada. Vantagem pessoal não obtida por falta de idoneidade. Tipo penal do art. 307 do Código Penal não configurado” (Ap. 455.911-3/2, 1ª C. de Férias, jul. 2004, rel. Márcio Bártoli, 28.07.2004, v.u., JUBI 103/05). Desta forma, de rigor absolver a acusada da imputação relativa ao crime de falsa identidade, com base no artigo 386, III, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, ABSOLVENDO o acusado ANDRÉ FRANCISCO DE PAULA, qualificado à pág. 14, dos crimes previstos no art. 155, §4º, inciso II (escalada) c.c. art. 14, inciso II e no art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Considerando o teor absolutório desta sentença, não mais remanescem hígidos os requisitos autorizadores para a manutenção de sua custódia cautelar. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO. Com relação ao alicate apreendido em seu poder, considerando se tratar de instrumento de crime, decreto o seu perdimento e autorizo a sua destruição. Oficie-se. Transitada em julgado esta sentença, dê-se baixa na parte e, com as comunicações e ofícios de praxe e de estilo, arquivem-se os autos. PUBLICADA

em audiência, os presentes saem cientes e intimados. Registre-se. Comunique-se.

Após ser dada ciência do teor da r. Sentença proferida aos presentes, através de reunião audiovisual pela ferramenta Microsoft Teams, tem-se que, pela d. Representante do Ministério Público, não houve interesse em recorrer. Outrossim, o réu, após orientação do d. Defensor Público, e na sua presença, renunciou ao seu direito de recorrer.

Pelo MM. Juiz foi dito que: 1. Certifique-se o trânsito em julgado. 2. Após, realizados os ofícios e comunicações de praxe e de estilo, arquivem-se os autos. Nada mais.

Links dos arquivos audiovisuais:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EXyP12weEAlGqUkzdIG-ALsB3oDiA4HDD5Ysf_Gz3_2ECA
https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/ER5y8twyJvJPn4ewnV0ffvABfVb048SV9ly14aQwvPIiuA

Eu, Hideki Miura Lemos, assistente judiciário, digitei. Nada Mais.

O termo de audiência é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz de Direito, consoante o disposto no artigo 1269 das Normas da Corregedoria do TJSP, sendo a via física entregue às partes ao final dos trabalhos. A qualificação das pessoas ouvidas neste ato está lançada em separado. As partes não alegaram nenhuma contradição no presente termo.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA